

<제1편 총설.제01장 민사소송.제03절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>

[예상][1.03-1]소송법상 실효의 원칙의 의의, 신의칙과의 관계, 성립 요건, 적용 범위 및 소송법상 효과

《【문제1.3-1】 소송법상 실효의 원칙에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제1.3의 물음1> 소송법상 실효의 원칙의 의의, 신의칙과의 관계, 성립 요건, 적용 범위 및 소송법상 효과

I. 소송법상 실효의 원칙의 의의 및 신의칙과의 관계

1. 소송법상 실효의 원칙의 의의

- 소송법상 실효의 원칙이란 권리자가 소송법상 권능을 행사할 수 있음에도 장기간 이를 행사하지 아니하여, 상대방에게 더 이상 그 권능을 행사하지 않을 것이라는 정당한 신뢰를 준 경우 그 후의 권리 행사를 허용하지 않는 원칙을 말한다. 이는 장기간 방치된 권리 행사를 차단함으로써 소송절차의 안정과 신속을 도모하는 데 취지가 있다.

2. 신의칙과의 관계

- 민사소송법 제1조 제2항은 당사자와 소송관계인이 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다는 신의성실의 원칙(이하 '신의칙')을 규정하고 있다. 소송법상 실효의 원칙은 이 신의칙의 파생 원칙인 모순행위금지의 원칙과 밀접한 관련이 있다. 과거의 불행사 상태와 모순되는 후행 소송행위를 제한함으로써 당사자 간의 신뢰를 보호하는 역할을 하기 때문이다.

II. 실효의 원칙의 성립 요건

1. 소송법상 권능의 장기간 불행사

(1) 소송상 권리·권능의 존재

- 실효의 대상이 되는 소송법상의 권능이 객관적으로 존재하고 있어야 하며, 권리자가 이를 행사할 수 있는 상태여야 한다.

(2) 상당한 기간의 경과

- 권리자가 소송상 권능을 행사할 수 있었음에도 불구하고 객관적으로 매우 장기간 동안 이를 행사하지 않고 방치하였어야 한다.

2. 상대방의 정당한 신뢰 형성

(1) 소송 상대방의 신뢰

- 권리자의 장기간에 걸친 권리 불행사로 인하여 소송 상대방에게 더 이상 해당 권능을 행사하지 않을 것이라는 신뢰가 형성되어 있어야 한다.

(2) 정당한 사유 및 객관적 사정

- 상대방이 그러한 신뢰를 가짐에 있어 정당한 사유가 있어야 하며, 객관적으로 신뢰를 가질 만한 사정 등이 배후에 뒷받침되어야 한다.

III. 적용 범위 및 소송법상 효과 (소송권능의 배척 또는 소각하)

1. 소송법상 실효의 원칙의 적용 범위

(1) 소송행위 및 소송법상의 권능

- 소송법상 이익권, 상소권, 소송 취소권 등 개별 소송행위에 원칙적으로 적용된다. 다만, 강행법규적 성격을 지닌 소송 요건이나 공익적 절차에는 신중하게 적용된다.

(2) 소제기 자체(소권)에의 적용

- 실체법상 권리에 기한 소제기 자체에도 실효의 원칙이 적용될 수 있다. 대법원은 근로자가 해고 후 아무런 이의 없이 퇴직금을 수령하고 수년이 지난 뒤에 제기한 해고무효확인 소 등에서 실효의 원칙을 적용하여 소를 부정한다.

2. 실효의 소송법상 효과

(1) 소송권능의 배척(실효)

- 요건이 충족되면 해당 소송행위의 권능은 실효되며, 그 후에 행해진 소송행위는 신의칙에 반하는 위법한 행위로서 법적 효력이 배척된다.

(2) 부적법 각하(소각하)

- 소제기 자체(소권)가 실효된 경우, 그 소송은 소송 요건을 흠결한 부적법한 소에 해당하므로 법원은 본안 심리를 하지 않고 판결로 소를 각하하여야 한다.

IV. 결론

- 소송법상 실효의 원칙은 소송 절차의 법적 안정성과 당사자의 신뢰 보호를 위해 필수적인 신의칙의 파생 원칙이다. 다만, 남용될 경우 헌법상 보장된 당사자의 재판청구권을 침해할 우려가 있으므로, 법원은 상당한 기간의 경과와 상대방의 정당한 신뢰 여부를 엄격하게 판정하여 예외적으로만 적용하여야 한다.